

MEOR MUHAMMAD QHAMAL BIN NOR YAZID *lwn.*

MOHAMADAN BIN HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 November 2019 bersamaan 25 Rabiul Awal 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-028-0030-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Hadhanah Di Bawah Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Yunos Bin Hj. Ismail daripada Tetuan Yunos Ismail & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 20/3/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10300-028-0143-2016 yang diberikan pada 7/3/2017 berhubung dengan tuntutan hadhanah. Tiada maklumat mengenai serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 1/6/2017 dan tiada sebarang respon daripada Perayu. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 5/9/2019 bagi menunjuk sebab mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun pada 4/10/2019, Pihak Perayu memaklumkan

melalui surat bahawa sudah tidak berminat untuk meneruskan kes rayuan ini lagi.

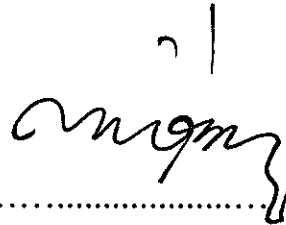
[3] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



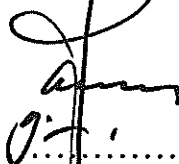
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD-LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor